

关于第67237474号“慧儒科技 HUIRU TECHNOLOGY及图”商标驳回复审决定书

商评字[2023]第0000196343号

申请人：安徽慧儒科技有限公司

委托代理人：北京华聚鼎盛知识产权代理有限公司

申请人对我局驳回其第67237474号“慧儒科技 HUIRU TECHNOLOGY及图”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

申请人复审的主要理由：申请商标系独创设计，与驳回决定中引证的第12635194号“慧儒”商标、第13030080号“产品通”商标（以下称引证商标一、二）在整体外观、呼叫、含义等方面不同，未构成近似商标。申请商标经使用推广已具有知名度，与申请人建立唯一对应关系，若驳回将造成损失。请求对申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定。

经复审认为，申请商标与引证商标二在文字构成、呼叫、表达含义方面存在区别，不构成近似商标。

申请商标指定使用的工具测量仪器、能源管理用电气控制设备商品与引证商标一核定使用的测量仪器等商品属于相同或类似商品。申请商标完整包含引证商标一，未产生明显区别，在词汇构成、予消费者整体印象方面相近，含义相关联。申请商标与引证商标一在上述商品上共存，易导致消费者对商品的来源产生混淆误认，构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。申请商标指定的其余商品与引证商标一核定商品不类似，在其余商品上可予以初步审定。

依照《中华人民共和国商标法》第二十八条、第三十条、第三十四条及《中华人民共和国商标法实施条例》第二十一条的规定，我局决定如下：

申请商标指定使用在可下载的手机应用软件、数据处理设备商品上的注册申请予以初步审定，申请商标指定使用在其余复审商品上的注册申请予以驳回。

申请人对本决定不服，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员：李濛萌

陈颖

李海临

2023年07月17日